Tarih & Sayı: 26/08/2021_194

Yasal Mevzuat **: 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun**

Resmi Gazete Tarih & Sayı ***: 09.06.2021 Tarihli 31506 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Yapılandırma Düzenlemeleri İçin Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2021'dir.***

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3 Haziran 2021 tarihinde kabul edilip 31506 Sayılı 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Yapılandırma kanunu kapsamında borçların yapılandırılabilmesi, matrah ve vergi artırımları için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021'dir. Yapılandırma kapsamına giren dönem, yapılandırmaya tabi olabilen alacaklar, yapılandırmanın avantajları, yapılandırmanın bozulması konularına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki şekildedir.

Yapılandırma Kapsamı:

3 Haziran 2021 tarihinde kabul edilip 31506 Sayılı 9 Haziran 2021 tarihli 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında;

- Kesinleşmiş alacaklar,
- Kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacaklar,
- İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler,
- Matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi,
- İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri için yeniden değerleme yapma,
- Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanması

Konularına ilişkin olarak düzenlemelere yer verilmiştir.

7326 Sayılı Kanun ile yapılandırmaya konu alacaklar esas itibarıyla 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil olmak üzere) önceki dönemlere, beyanlara dayanan vergilerde ise bu tarihlere kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları bu kanun kapsamında düzenlenmektedir.

Kanun Kapsamında Yapılandırmaya Tabi Olabilen Alacaklar:

- Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Damga ve Emlak Vergisi gibi VUK kapsamına giren vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden MTV 2. taksiti hariç olmak üzere) ve vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (özel usulsüzlük, usulsüzlük)
- Ecrimisil borçları,

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

- Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Hükümlerine göre takip edilen idari para cezaları, gümrük vergileri, gecikme zammı alacakları, faizler, gecikme faizleri,

- Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,

- İşsizlik sigortası primi, isteğe bağlı sigorta primleri, emeklilik keseneği, sosyal güvenlik primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,

- Büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacağı ve büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları, belediyelerin idari para cezaları ve atık su, su, katı atık ücreti alacakları ve bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar,

- Sayılan alacaklar dışında kalan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları (adli para cezaları hariçtir)

Aşağıda belirtilenler haricindeki diğer idari para cezaları:

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (3) sayılı cetvelde yer alan; RTÜK, BTK, SPK, BDDK, EPDK, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Rekabet Kurumu, KVKK, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından verilen idari para cezaları

- 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna Göre verilen idari para cezaları

- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Yapılandırmanın Avantajları:

7326 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yapılandırma avantajları;

- Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

- Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

- Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,

- Vergi aslına bağlı cezaların (vergi zıyaı) tamamen silinmesi,

- Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi,

- Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

- Dava konusu yapılan vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,
- Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
- Matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,
- Trafik para cezaları ve idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
- Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
- Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması

  olarak özetlenebilir.

Yapılandırma Kanunu'na göre süresinde ödenen alacaklara Kanun'un yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.

Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

Yapılandırmanın Bozulması

- İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi,
- İlk iki taksitin süresinde ve tam ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bozulmaktadır.

Taksitli ödemelerde (taksitin %10'unu geçmemek üzere) 10 TL'ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmamaktadır.

Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecektir.

Peşin veya İki Taksitte Ödeme Avantajları;

Sosyal Güvenlik prim borcu yapılandırmasında prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin %10'nun, en son 01.11.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30.11.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.

İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan sosyal güvenlik prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin %50'sinin 31.12.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50'si silinecektir.

Taksitle Ödemelerde;

Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.

- 6 eşit taksit için (1,09),
- 9 eşit taksit için (1,135),
- 12 eşit taksit için (1,18),
- 18 eşit taksit için (1,27).

7326 Sayılı Kanun kapsamında **yapılandırma, vergi ve matrah artırımı başvurusu için son tarih 31 AĞUSTOS 2021'dir.**

İlgili kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr